



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 5003633-94.2016.4.04.7122/RS

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: ALBA COSTA LEAL

DESPACHO/DECISÃO

Cuida-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de pedido de uniformização nacional.

Consta dos autos que a parte autora propôs ação condenatória contra a UNIÃO, pela qual se busca o pagamento da diferença entre os servidores ativos e os inativos/pensionistas dos valores referentes à GDPST, em atenção à regra da paridade.

A Turma Recursal, no que se refere à questão controvertida, asseverou serem devidas as parcelas vencidas desde o quinquênio anterior à propositura da ação coletiva que interrompeu a prescrição.

Nas razões do pedido de uniformização, compartilha-se do entendimento de que a propositura de ação coletiva com o mesmo objeto de ação individual tem o condão de interromper a prescrição. Entretanto, a UNIÃO assevera que, apesar de a prescrição ser interrompida para os fins de propositura de ação individual, ela não se interrompe para pagamento das parcelas vencidas, razão pela qual se deve aplicar a Súmula 85/STJ da data da propositura da ação individual.

Defende-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a qual estaria espelhada nos seguintes julgados: AgRg no REsp 1559883/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/05/2016; (AgInt no REsp 1642625/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017).

O Presidente da Turma Recursal, ao inadmitir o pedido de uniformização, asseverou que a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estaria em consonância com o acórdão recorrido.

Nas razões do agravo, aduz-se, em síntese, que a questão controversa analisada na decisão que inadmitiu o incidente de uniformização diz respeito à matéria jurídica diversa daquela tratada no presente feito. Acrescenta-se que o incidente em testilha discute a prescrição, matéria, destarte, de ordem pública, razão pela qual deve ser conhecido, independente da similitude fática e jurídica entre a decisão recorrida e o acórdão tido por paradigma, e mais, independente da própria apresentação de um paradigma.

Relatados. Decido.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Conheço do agravo e passo a apreciar o pedido de uniformização.

O referido recurso merece ser admitido, pois foi verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que o prazo prescricional das parcelas vencidas foi interrompido pelo ajuizamento de ação coletiva, devendo o quinquênio ser contado a partir da data da propositura da ação coletiva, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito:

*No que tange à **GDPST**, o curso do prazo prescricional quinquenal foi interrompido a partir do ajuizamento da ação n. 2009.71.00.020533-0 (cadastrada no sistema de processo eletrônico E-proc V2 RS sob o n. 5040999-15.2011.404.7100) em 16/07/2009, distribuída na 1ª Vara Federal de Porto Alegre e manejada pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência no Estado do RS- SINDISPREV/RS, sindicato da categoria à qual pertence a parte autora, contra a União e a FUNASA. Assim, a contagem da prescrição somente volta a correr a partir do trânsito em julgado da decisão naquela ação coletiva, o que ainda não ocorreu, tendo em vista que atualmente está pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.*

Assim, quanto à GDPST, não há nenhuma parcela prescrita.

No acórdão paradigma REsp n. 1.559.883/RJ, de forma diversa, asseverou-se que o prazo quinquenal prescricional das parcelas vencidas conta-se da propositura da ação individual, pois a citação válida no processo coletivo apenas interrompe o prazo prescricional para a propositura a ação individual :

Esclareço que a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da presente Ação Individual, nos termos da Súmula 85/STJ.

A citação válida no processo coletivo interrompe o prazo prescricional para propositura da Ação individual.

Ademais, a presente Ação Individual é autônoma e independente da Ação Coletiva, sobretudo porque, in casu, não se tem notícia de que houve o pedido de suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da Ação Coletiva, conforme dispõe o artigo 104 do CDC.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise, na forma do rito previsto no art. 17 do RITNU.

Assim, na forma do art. 8º, VIII, do RITNU, **DOU PROVIMENTO** ao agravo para admitir o pedido de uniformização. Em sequência, na forma no art. 17, II, do RITNU, **AFETO** o tema como representativo da controvérsia, determino a sua distribuição e o **SOBRESTAMENTO**, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria da TNU para: a) oficial às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento; b) cumprir as demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000040067v8** e do código CRC **7736815b**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MINISTRO RAUL ARAÚJO
Data e Hora: 26/06/2018, às 14:47:51

5003633-94.2016.4.04.7122

900000040067.V8